

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4867/2538	นายแพทย์ สืบพงษ์ สีนาราช	โจทก์
	เจ้าหนี้	โจทก์
	นาย ทรง เกียรติสุรนนท์	โจทก์
	นาย บุญตา จุลวรรณ	จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 105

เจ้าหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้มีหน้าที่นำพยานหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อพิสูจน์ว่าหนี้ดังกล่าวมีอยู่จริงเมื่อเจ้าหนี้ไม่ไปพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์งดการสอบสวนพยานหลักฐานของเจ้าหนี้โดยชอบแล้วเจ้าหนีื่อย่อมหมดสิทธิเสนอพยานหลักฐานและในชั้นสอบสวนคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ศาลชั้นต้นย่อมไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะรับพยานหลักฐานนั้นไว้แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทำความเห็นคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้โดยไม่พิจารณาพยานหลักฐานที่เจ้าหนี้ยื่นไว้ต่อศาลชั้นต้นจึงชอบแล้ว

คดี สืบเนื่อง จาก ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้ พักทรัพย์ ของ ลูกหนี้(จำเลย) ไว้ เด็ดขาด เจ้าหนี้ ยื่น คำขอ รับชำระหนี้ ตาม คำพิพากษาเป็น เงิน 167,914 บาท จาก กอง ทรัพย์สิน ของ ลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตรวจ คำขอ รับชำระหนี้ แล้ว เจ้าหนี้ ผู้เป็น โจทก์ ได้แย้งว่า เจ้าหนี้ ไม่มี สิทธิ ยื่น คำขอ รับชำระหนี้ เพราะ

ไม่มี มูลหนี้ ต่อ กันและ เกิดขึ้น หลัง วันที่ ศาล มี คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ลูกหนี้ เด็ดขาด แล้วจึง เป็น หนี้ ที่ ไม่อาจ ขอรับ ชำระหนี้ ได้ และ ลูกหนี้ โต้แย้ง ว่า ยอดหนี้ที่ เจ้าหนี้ ขอรับ ชำระหนี้ ไม่ ตรง กับ ความจริง เนื่องจาก ลูกหนี้ ได้ชำระ ดอกเบี้ย ให้ เจ้าหนี้ มา โดย ตลอด

เจ้าหนี้ ไม่ได้ นำพยาน หลักฐาน ไป ให้ เจ้าพนักงาน พินิจทรัพย์สอบสวน เจ้าพนักงาน พินิจทรัพย์ จึง สั่ง งด สอบสวน พยาน เจ้าหนี้ แล้วทำ ความเห็น ว่า รับฟัง ไม่ได้ ว่า เจ้าหนี้ มีสิทธิ ได้รับ ชำระหนี้ ตาม ที่ ขอเห็นควร ให้ยก คำขอ รับชำระหนี้ ของ เจ้าของ หนี้ เสีย ทั้งสิ้น ตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 107(1) ศาลชั้นต้น มีคำสั่ง ให้ยก คำขอ รับชำระหนี้ ของ เจ้าหนี้ ตาม ความเห็น ของ เจ้าพนักงานพินิจทรัพย์

เจ้าหนี้ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิจารณายืน

เจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย ใน ข้อ แรก มี ว่า ที่เจ้าพนักงาน พินิจทรัพย์ ให้ งด สอบสวน พยานหลักฐาน ของ เจ้าหนี้ ชอบหรือไม่ เห็นว่า ใน การ ขอรับ ชำระหนี้ ของ เจ้าหนี้ นั้น มี เจ้าหนี้ผู้เป็น โจทก์ และ ลูกหนี้ โต้แย้ง เจ้าพนักงาน พินิจทรัพย์ นัด สอบสวนเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้ ใน วันที่ 13 ตุลาคม 2535 เวลา 9.30 นาฬิกาโดย กำหนด ให้ เจ้าหนี้ นำพยาน หลักฐาน ใน การ ขอรับ ชำระหนี้ ไป ให้เจ้าพนักงาน พินิจทรัพย์ สอบสวน ตาม กำหนด หาก ไม่ไป ภายใน กำหนดจะ ถือว่า เจ้าหนี้ ไม่ตั้งใจ ให้การ สอบสวน และ ส่ง เอกสาร เพิ่มเติมเจ้าพนักงาน พินิจทรัพย์ จะ พิจารณา ทำ ความเห็น เสนอ ต่อ ศาล ไป ตามพยาน

หลักฐาน เท่าที่ ปรากฏ ใน สำนวน ครั้น ถึง วันนัด เจ้าหนี้ ไป พบเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ และ แกลงว่า ยัง หา เอกสาร ที่ จะ ใช้ ประกอบคำให้การ สอบสวน ไม่
พบ ขอเลื่อน ไป สักนัด เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์อนุญาต ให้ เลื่อน ไป สอบสวน
ใน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2535 เวลา 9.30นาฬิกา และ ให้ เจ้าหนี้ ชำระ ค่า
ธรรมเนียม อีก 150 บาท เจ้าหนี้ รับจะ นำ เงิน มา วาง เพิ่ม ใน วันนัด สอบสวน
นัด หน้า หาก ไม่ วาง ถือว่าประสงค์ จะ ขอรับ ชำระหนี้ ตาม เดิม ครั้น ถึง วันนัด
เจ้าหนี้ ไม่ไป พบเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ โดย ไม่แจ้งเหตุ ขัดข้อง การ ที่ เจ้าหนี้
ทราบกำหนด วันนัด แล้ว ไม่ไป พบ เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ และ ไม่แจ้งเหตุ
ขัดข้อง ย่อม ถือได้ว่า เจ้าหนี้ ไม่ตั้งใจ ให้การ สอบสวน และ ส่ง เอกสารประกอบ
คำให้การ ทั้ง เหตุ ที่ เจ้าหนี้ อ้างว่า ต้อง เดินทาง ไปกรุงเทพมหานคร ใน วันที่ 30
ตุลาคม 2535 เพื่อ ไป ดูแล แม่ยาย ซึ่ง ป่วยหนัก ก็ เป็นเหตุ ผล ที่ เลื่อนลอย ไม่
น่าเชื่อ เพราะ หาก เจ้าหนี้ มีความจำเป็น จะ ต้อง รีบ เดินทาง ไป ตาม ที่ อ้าง เจ้า
หนี้ ก็ สามารถ แจ้งเหตุ ขัดข้อง ดังกล่าว ต่อ เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ ได้ หรือ
มอบอำนาจให้ ผู้อื่น ไป พบ เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ และ แจ้งเหตุ ขัดข้อง และ
ขอเลื่อน ไป อีก นัด หนึ่ง ได้ หาก เจ้าหนี้ กลับมา จาก กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 5
พฤศจิกายน 2535 และได้ พบ เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ ใน วันดังกล่าว จริง ตาม
ที่ ฎีกา เจ้าหนี้ ก็ น่า จะ ยื่น หนังสือ เป็น หลักฐานติด สำนวน ของ เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ ไว้ แต่ ตาม สำนวน ความเห็นของ เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ ที่ เสนอ
ต่อ ศาลชั้นต้น ใน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2535 กลับ ไม่ปรากฏ ว่า มี หลักฐาน ดัง
กล่าว อยู่ เลยจึง ไม่ น่าเชื่อ ว่า เจ้าหนี้ จะ ได้ ไป พบ เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์
จริงดัง ที่ กล่าวอ้าง พฤติการณ์ ของ เจ้าหนี้ ดังกล่าว ถือได้ว่า เจ้าหนี้ ไม่สนใจ ที่ จะ
ไป ให้การ สอบสวน และ ส่ง เอกสาร ต่อ เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ที่ เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ งด การ สอบสวน พยานหลักฐาน ของ เจ้าหนี้จึง ชอบแล้ว ฎีกา ของ
เจ้าหนี้ ใน ข้อ นี้ ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต่อไป มี ว่า การ ที่ เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ ทำ ความเห็น คำขอรับ
ชำระหนี้ ของ เจ้าหนี้ โดย ไม่พิจารณา เอกสาร ท้าย คำร้อง ฉบับ ลงวันที่5
พฤศจิกายน 2535 ที่ ศาลชั้นต้น ได้ สั่ง ให้ ส่ง ไป นั้น ชอบ หรือไม่เห็นว่า การ
สอบสวน เรื่อง หนี้สิน เกี่ยวกับ คำขอ รับชำระหนี้ นั้นเจ้าหนี้ ที่ ยื่น คำขอ รับชำระ
หนี้ ใน คดีล้มละลาย มี หน้าที่ นำพยาน หลักฐานมา แสดง ต่อ เจ้าพนักงาน พิทักษ์
ทรัพย์ เพื่อ พิสูจน์ ให้ ได้ความ ตามข้ออ้าง ของ ตน ว่า หนี้ ที่ ยื่น คำขอ รับชำระ
หนี้ ไว้ มี อยู่ จริง เมื่อเจ้าหนี้ ไม่ไป พบ เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ จน เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์งด การ สอบสวน พยานหลักฐาน ของ เจ้าหนี้ โดยชอบ แล้ว นั้น เจ้า
หนี้ ย่อมหมด สิทธิ ที่ จะ เสนอ เอกสาร ดังกล่าว เป็น พยานหลักฐาน ของ ตน ต่อ
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ ใน ภายหลัง ได้ อีก และ ใน ชั้นสอบสวน คำขอ รับชำระ
หนี้ ของ เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ นั้น ศาลชั้นต้น ย่อม ไม่มี อำนาจหน้าที่ ที่ จะ
รับ เอกสาร ไว้ แทน เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ ได้ การ ที่เจ้าหนี้ เสนอ เอกสาร ดัง
กล่าว ต่อ ศาลชั้นต้น เพื่อ ให้ ศาลชั้นต้น ส่ง ไปยัง เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ จึง
เป็น การ ไม่ปฏิบัติ ตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 105 แม้ ศาล
ชั้นต้น จะ มี คำสั่ง ว่า จัดการให้ ตาม คำร้อง ก็ ไม่ทำให้ เจ้าหนี้ มีสิทธิ ที่ จะ เสนอ
พยานหลักฐานต่อ เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ ใน ภายหลัง อีก ได้ การ ที่ เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ทำ ความเห็น คำขอ รับชำระหนี้ ของ เจ้าหนี้ ไป โดย ไม่
พิจารณา เอกสาร ที่ เจ้าหนี้ ยื่น ไว้ ต่อ ศาลชั้นต้น จึง ชอบแล้ว ฎีกา ของเจ้าหนี้ ใน
ข้อ นี้ ฟังไม่ขึ้น เช่นกัน "

พิพากษายืน

(เสริม บุญทรงสันติกุล-สมาน เวทวินิจ-วินัย วิมลเศรษฐ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ